



PUTUSAN
Nomor 3815 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AIA FINANCIAL, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Kepatuhan, Rista Qatrina Manurung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 48 A, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cynthia Yunita Ilyas dan kawan, Para *Litigation* PT. AIA Financial, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **H. SUTOMO, S.H.;**

2. **Hj. SUCIATI;**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Buah Nomor 9 RT/RW. 2/9, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Ansari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Ansari Lubis, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Ar Rahman Nomor 1, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA**, berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024



2. BANK INDONESIA (BI), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10310;

3. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Benteng Timur 2-4, Jakarta, 10710;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Para Penggugat secara tanggung renteng akibat pendebetan dana tabungan dalam rekening Nomor 1660009929 atas nama Sutomo (Penggugat I) sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan rekening Nomor 16600012237 atas nama Hj. Suciati (Penggugat II) sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan Turut Tergugat I tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menyatakan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan pembayaran di awal yang diterima, kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dikreditkan secara langsung ke rekening

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ke rekening Penggugat II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menetapkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Para Penggugat secara tanggung renteng akibat pendebetan dana tabungan dalam rekening Nomor 1660009929 atas nama Sutomo (Penggugat I) sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan rekening Nomor 16600012237 atas nama Hj. Suciati (Penggugat II) sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan pembayaran di awal yang diterima, kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 464/PDT/2023/PT DKI, tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 993/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan pemeriksaan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 993/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 464/Pdt/2023/PT.DKI tertanggal 20 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding);
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I/Terbanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat II/Terbanding II) tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I/Terbanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat II/Terbanding II);
2. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat I/Terbanding I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat II/Terbanding II) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2023, kontra memori kasasi tanggal 17 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Para Penggugat telah dapat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024



membuktikan dalil gugatannya bahwa semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terbukti bahwa Tergugat I telah mendebet rekening Para Penggugat yang ada pada Tergugat II, sedangkan Para Penggugat belum menerima polis asuransi sebagai tanda bukti sahnya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan walaupun dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, untuk itu perbuatan Tergugat I yang mendebet rekening Para Penggugat yang ada pada Tergugat II belum dapat dilakukan karena Para Penggugat belum menerima polis asuransi sebagai bukti telah terjadi secara sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga berdasar dan beralasan perbuatan Tergugat I yang telah mendebet rekening Para Penggugat yang ada pada Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. AIA FINANCIAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. AIA FINANCIAL**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3815 K/Pdt/2024